

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 10/09/2026, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo y el Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (Cedro), para la gestión de la remuneración a los autores por préstamo público de obras realizado en establecimientos de titularidad municipal de la provincia de Toledo. [2026/6693]

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo y el Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (Cedro) han formalizado con fecha 04/09/2026 un convenio de colaboración cuyo objeto es regular la colaboración entre las partes para la gestión de la remuneración por préstamo público a la que se refiere el artículo 37.2 del TRLPI en su redacción dada por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, y cuyo texto se recoge en el anexo de esta Resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, esta Viceconsejería ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 10 de septiembre de 2026

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
CARMEN TERESA OLMEDO PEDROCHE

Anexo

Convenio de 04/09/2026 de colaboración entre la Consejería De Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo y el Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (Cedro), para la gestión de la remuneración a los autores por préstamo público de obras realizado en establecimientos de titularidad municipal de la provincia de Toledo.

Reunidos

De una parte, D. Amador Pastor Noheda, Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en representación de dicha Consejería, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 87/2023, de 9 de julio, (D.O.C.M. n.º 131 de 11 de julio), en el ejercicio de sus competencias, conforme a lo establecido en el Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

De otra, Dña. María Concepción Cedillo Tardío Presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, en representación de dicha institución, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y de otra parte, D. Jorge Corrales Corrales, en nombre y representación, como Director General, del Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (Cedro), Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, autorizada por el Ministerio de Cultura e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, n.º 74.685, con domicilio en Madrid, calle Cedaceros, 10 3ª planta, 28014 Madrid, y con NIF G-78652203, en virtud del acuerdo de la Asamblea General de Asociados de 21 de junio de 2023, y en el ejercicio de sus competencias conforme al artículo 46 de los Estatutos de Cedro, aprobados por Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 31 de julio de 2023.

Exponen

I. Que Cedro es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual y, como tal, se encuentra constituida como asociación, de naturaleza privada que carece de ánimo de lucro. El fin principal de Cedro es la protección de los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial de los/as autores/as, editores/as y demás derechohabientes de obras impresas o susceptibles de serlo, correspondiéndole la gestión colectiva de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública.

Que el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI), en su redacción ofrecida por el artículo único cuatro de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, establece que los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de las personas titulares de derechos por los préstamos que realicen, si bien las entidades titulares de estos establecimientos han de abonar una remuneración por los mismos.

Cuando las entidades titulares de los establecimientos sean los municipios, la remuneración será satisfecha por las diputaciones provinciales y allí donde no existan, la remuneración será satisfecha por la Administración que asuma sus funciones, quedando eximidos de la obligación de pago de esta remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

Esta remuneración se ha de hacer efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

II. Que las entidades de gestión obligadas a la recaudación de esta remuneración en España son: Cedro, Vegap, Dama, Seda y Sgae, que representan a los/as autores/as de obras literarias, sonoras y audiovisuales, prestadas en los establecimientos obligados al pago.

III. Que Dama, Seda y Sgae han encomendado a Cedro la administración y recaudación de la remuneración por préstamo público que la ley reconoce a favor de los autores cuyos derechos gestiona cada una de estas entidades y la han designado como representante único que actúa en nombre de todas ellas, en su relación con los obligados al pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. Se aporta como Anexo a este convenio las certificaciones en las que se acredita tal encomienda.

IV. Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según lo dispuesto en el artículo 21 d) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, tiene entre sus competencias la coordinación y el impulso de la colaboración de las instituciones y los centros pertenecientes al Sistema de bibliotecas de Castilla-La Mancha, especialmente en lo relacionado con la lectura y el intercambio de información y servicios.

V. Que la Diputación Provincial de Toledo es la responsable de asumir la obligación de pago prevista en el artículo 37.2 del TRLPI, tanto de los establecimientos de los que sea titular como, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, de los préstamos que se lleven a cabo en establecimientos de titularidad de los municipios con población igual o mayor a 5.000 habitantes de su territorio, con excepción de los préstamos que se produzcan en las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

Primera. Objeto del convenio

Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre las partes para la gestión de la remuneración por préstamo público a la que se refiere el artículo 37.2 del TRLPI en su redacción dada por la Ley 2/2019, de 1 de marzo.

Del mismo modo, es objeto del convenio establecer las bases y los cauces de cooperación para el fomento de la lectura a través de las bibliotecas públicas de la provincia mediante el diseño y desarrollo de actividades conjuntas de promoción de autores.

Segunda. Compromisos de las partes

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se compromete a:

Proporcionar simultáneamente a Cedro y a la Diputación Provincial de Toledo, dentro del primer semestre de cada año, la información necesaria para el cálculo de la remuneración correspondiente a los préstamos realizados en bibliotecas de municipios de Toledo con una población igual o mayor a 5.000 habitantes que formen parte de la Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, puesto que solo se puede obtener información de estas bibliotecas a través del catálogo colectivo de la misma.

Concretamente, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes informará a Cedro del número de préstamos que se hayan producido en cada establecimiento y del número de personas usuarias que en cada establecimiento hayan hecho uso del servicio de préstamo en el ejercicio anual precedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio.

Para facilitar a las entidades de gestión encargadas de la recaudación de esta remuneración el cumplimiento del artículo 8.2 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, la información aportada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes incluirá, siempre y cuando los medios técnicos disponibles así lo permitan, el detalle de las obras textuales, sonoras y audiovisuales, prestadas, así como el número de veces que hayan sido objeto de préstamo.

2. La Excm. Diputación Provincial de Toledo se compromete a:

Abonar tanto la remuneración correspondiente a los establecimientos cuya titularidad ostenta como la correspondiente a los establecimientos de los municipios sobre los que ha de asumir el pago en virtud del artículo 37.2 del TRLPI, antes de haber transcurrido 90 días después de que Cedro le emita la correspondiente factura.

El presente convenio no obliga a la Excm. Diputación Provincial de Toledo respecto de las cantidades adeudadas por los municipios de su territorio derivadas de los préstamos realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2019, de 1 de marzo.

3. Cedro se compromete a:

- a) Realizar ante la Excm. Diputación Provincial de Toledo, y antes del 30 de septiembre de cada año, la liquidación correspondiente al ejercicio anterior, con base en los datos aportados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dicha liquidación deberá incluir y desglosar las deducciones que se indican en la cláusula cuarta de este Convenio.
- b) Satisfacer anualmente a los/as autores/as la remuneración individual que les corresponda por el préstamo de obras literarias, de forma objetiva, proporcional y de acuerdo tanto con los datos de préstamo facilitados, como con las normas de reparto, públicas y aprobadas por la Asamblea General de la Entidad. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio.
- c) Remitir a Sgae, Seda y Dama las cantidades recaudadas en virtud de este convenio que correspondan a los colectivos de titulares de derechos representados por estas.
- d) Difundir la firma de este convenio a través de sus canales habituales.
- e) Colaborar mediante acciones de formación en propiedad intelectual y actividades de promoción del libro y la lectura.
- f) Participar junto a la Junta de Castilla-La Mancha y la Excm. Diputación Provincial de Toledo en cualquier actividad de promoción de la lectura que establezca la comisión de seguimiento.

Cedro destinará anualmente, de su propio presupuesto, para el correcto desarrollo de las actividades señaladas en los puntos e) y f) la cantidad equivalente a un 7 % de la recaudación correspondiente a la Diputación Provincial de Toledo en concepto de compensación por préstamo del año anterior, todo ello de acuerdo con lo previsto en el art. 175.4 del TRLPI en relación con el 178 del mismo texto.

Tercera. Cálculo de la cuantía de la remuneración

El cálculo de la cuantía global en concepto de remuneración se realizará con base al método de cálculo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio.

Cuarta. Reducciones a la liquidación por préstamo en bibliotecas

De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, las liquidaciones que realice Cedro a la Diputación Provincial de Toledo, a partir de los datos proporcionados anualmente por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes según lo indicado en el presente convenio, deberán incluir de forma desglosada las siguientes reducciones:

- Para el cálculo del número de préstamos realizados en beneficio de personas con discapacidad, al que hace referencia el artículo 3.2.c) del Real Decreto 624/2014, se tomará en consideración un porcentaje de personas usuarias activas discapacitadas del 7,5 %. Por ello, del número total de personas usuarias que hayan hecho uso del servicio de préstamo en cada establecimiento, se detraerá un 7,5 %.
- Para el cálculo de obras prestadas correspondientes al dominio público, la reducción con carácter general será del 5 % (según la información extraída de la Memoria de Análisis del Impacto Normativo del RD 624/2014). Por ello, del número total de préstamos, se detraerá un 5 % en concepto de obras en dominio público.

Quinta. Comisión de Seguimiento

El seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos por las partes firmantes corresponderán a una comisión de seguimiento integrada por:

- El Diputado Delegado de Cultura, Educación, Publicaciones e Imprenta de la Diputación de Toledo, o persona en quien delegue, que actuará como presidente.
- El Adjunto a la Dirección del Área de Educación y Cultura de la Diputación Provincial de Toledo, o persona en quien delegue.
- El Jefe del Servicio de Bibliotecas, Libro y Lectura de la Viceconsejería de Cultura, o persona en quien delegue.
- Dos miembros representantes de Cedro.
- Un/a funcionario/a de la Diputación Provincial de Toledo actuará como secretario/a.

Sexta. Funciones de la Comisión de Seguimiento

1. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:

- a) Concretar técnicamente los programas o iniciativas de colaboración dentro del objeto del presente convenio.
- b) Definir y aprobar la memoria de actividades relativa a los aspectos objeto del presente convenio, especialmente en lo referente a la promoción de la lectura a través de las bibliotecas públicas de la provincia.
- c) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.

2. La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, así como cuando se considere oportuno a instancia de cualquiera de las partes, siempre que se comunique con al menos 72 horas de antelación.

En lo no previsto en el presente convenio la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación que para los órganos colegiados establece la subsección 1ª de la sección 3ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima. Causas de extinción del convenio

Serán causas de extinción del presente convenio las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, este convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Serán causas de resolución del mismo:

- a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
- b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
- c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo máximo de un mes con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto por la Comisión de Seguimiento.
- d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Octava. Naturaleza del convenio

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo por las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento constituida. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE nº 167 de 14 de julio), reguladora de dicha jurisdicción.

En estos casos se establecerá por la Comisión de Seguimiento, en función de la causa concreta de resolución y a la vista de la situación particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas.

Novena. Protección de datos de carácter personal

Las partes firmantes manifiestan quedar obligadas al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como a aquellas normas que puedan ser de aplicación en esta materia.

Décima. Vigencia

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración de cuatro años. En cualquier momento anterior a la finalización de este período los firmantes podrán acordar la prórroga de otros cuatro años adicionales.

Y, en prueba de conformidad, las tres partes suscriben el presente convenio, que se expide por triplicado, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes. Amador Pastor Noheda

La Presidenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real. M^a Concepción Cedillo Tardío.

El Director General del Centro Español de Derechos Reprográficos Egdpi (Cedro). Jorge Corrales Corrales
